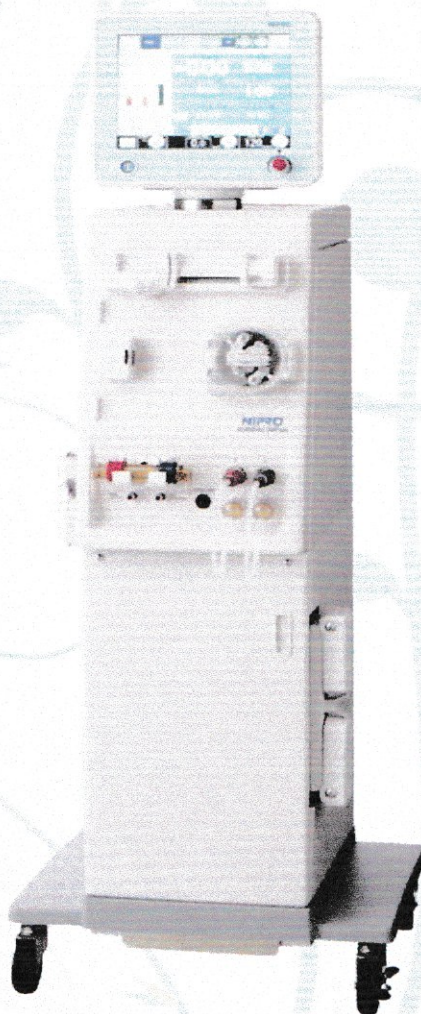


**KESEPAKATAN PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RS OTAK & JANTUNG ROYAL PERTAMINA BIRINGKANAYA
DENGAN
PT. SINAR RODA UTAMA
TENTANG
PELAYANAN HEMODIALISA**

NIPRO



PT. SINAR RODA UTAMA

Kantor Pusat: Perkantoran Duta Merlin Blok C No. 9 & 58

Jl. Gajah Mada 3-5 Jakarta 10130

Telp. 021-6336622 (Hunting), Fax. 021-6333007

www.sinarrodautama.co.id

Periode:

5 TAHUN

**PERJANJIAN KERJASAMA
OPERASIONAL PT PERTAMINA BINA
MEDIKA IHC
(RS OTAK & JANTUNG ROYAL PERTAMINA BIRINGKANAYA
MAKASSAR) DENGAN
PT. SINAR RODA
UTAMA TENTANG
PELAYANAN HEMODIALISA**

NOMOR : 451/U00000/2022-S8
NOMOR : 214/SRU/HD/KSO/III/2022

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (29 - 03- 2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. PT PERTAMINA BINA MEDIKA IHC (RS OTAK & JANTUNG PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA MAKASSAR)

Badan hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Jalan Kyai Maja Nomor 43 Kebayoran Baru, Jakarta 12120, didirikan berdasarkan Akta Nomor 30 tanggal 21 Oktober 1997, dibuat di hadapan Ny. Sulami Mustafa, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-18 HT.01.01. Th. 98 tanggal 12 Januari 1998, yang perubahan terakhirnya dimuat dalam Akta Nomor 42 tanggal 7 Agustus 2020, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0054926.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 10 Agustus 2020, dalam hal ini diwakili oleh **dr.Muhammad Ahsan** selaku **Direktur Rumah Sakit Khusus Otak dan Jantung Pertamina Royal Biringkanaya Makasar** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina Bina Medika IHC No. Kpts- 1559/A00000/2021-S8 tanggal 5 November 2021, dengan demikian bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Khusus Otak dan Jantung Pertamina Royal Biringkanaya Makasar, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Yang selanjutnya disebut sebagai **“PIHAK PERTAMA”**

2. PT SINAR RODA UTAMA

Perusahaan yang didirikan berdasarkan Akta No 14 tanggal 13 Januari 1983 di hadapan Rony Harunsyah Gunawan, SH, Notaris di Jakarta yang Anggaran Dasar terakhirnya dimuat dalam Akta Nomor : 14 tertanggal 13 April 2021 dibuat di hadapan Aili Papang Hartono, SH, M.Kn Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI Nomor: AHU-AH.01.03-0242935 tanggal 19 April 2021, dalam hal ini diwakili oleh **dr. Djunadi MS., Sp.KP.** bertindak selaku dan atas nama Direktur PT Sinar Roda Utama yang berkedudukan di Jalan Gajah Mada No. 3 - 5, Perkantoran Duta Merlin Blok C - 58, Jakarta Pusat.

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

Yang selanjutnya disebut sebagai “**PIHAK KEDUA**”

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut “**PARA PIHAK**” berdasarkan :

1. Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
3. Peraturan Presiden No. 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan.
4. Surat Perjanjian antara PT Pertamina Bina Medika IHC (**PERTAMEDIKA IHC**) dengan PT Sinar Roda Utama Nomor : 0183/B00000/2021-S8 dan Nomor : 091/SRU/HD/KSO/II/2021 tentang Pelayanan Hemodialisa di Seluruh Area Operasi Pertamedika IHC tanggal 5 Februari 2021.
5. Surat dari PT Sinar Roda Utama Nomor : 100/SRU/N/JKT/II/2022 tanggal 10 Februari 2022 perihal Penawaran Kerjasama Hemodialisa.
6. Bahwa dengan diadakannya kerjasama ini, diharapkan **PARA PIHAK** dan masyarakat dapat memperoleh manfaat.

PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama Operasional Pelayanan Hemodialisa di RS Otak & Jantung Pertamina Royal Biringkanaya Makassar, sesuai dengan ketentuan dan syarat - syarat sebagaimana tercantum pada pasal - pasal tersebut dibawah ini :

PASAL 1 PENGERTIAN

1. **Jaminan Kesehatan** adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
2. **Alat/Mesin Hemodialisa** adalah alat yang digunakan untuk cuci darah bagi pasien gagal ginjal.
3. **Water Treatment Reverse Osmosis** berarti rangkaian peralatan untuk mengolah air baku menjadi air murni.
4. **Tarif Pelayanan Hemodialisa** adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

pasien / penjamin untuk pelayanan cuci darah. **Pasien** adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung di rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan.

5. **Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan** adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
6. **Hemodialisa** adalah proses membersihkan dan menyaring darah menggunakan mesin (sebagai pengganti fungsi ginjal) untuk sementara dalam rangka membersihkan tubuh dari zat yang berbahaya yang seharusnya dilakukan oleh ginjal.
7. **Disposable Hemodialisa** adalah pemakaian alat untuk tindakan hemodialisa dilakukan dengan alat sekali pakai.
8. **Hemodialysis (HD) Pack / Bahan Habis Pakai (BHP)** adalah peralatan kesehatan tambahan untuk setiap kali tindakan.
9. **Citric Acid** adalah bahan untuk disinfektan dan membersihkan Mesin Hemodialisa.
10. **Disinfektan** adalah bahan kimia yang digunakan untuk mencegah terjadinya infeksi atau pencemaran oleh jasad renik atau obat untuk membasmi kuman penyakit.
11. **Force Majeure** atau “Keadaan Memaksa” berarti keadaan-keadaan yang terjadi di luar kekuasaan dan kemampuan PARA PIHAK untuk mencegahnya, yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Operasional ini yang apabila terjadi PARA PIHAK masing-masing melepaskan haknya untuk melakukan gugatan dan/atau tuntutan, termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, banjir dan lain-lain), wabah penyakit, perang, huru hara, pemberontakan, kebakaran, sabotase, pengeboman, aksi terorisme, pemogokan massal, dan/atau pemberlakuan peraturan atau kebijakan pemerintah yang baru termasuk dan tidak terbatas pada kebijakan-kebijakan di bidang moneter, yang antara lain kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak lebih dari 50% (lima puluh persen) atau terjadinya inflasi sebesar 15% (lima belas persen) atau lebih.
12. **Lampiran** berarti berkas-berkas yang terlampir dalam Perjanjian Kerjasama Operasional ini seperti notulen rapat, berita acara, surat elektronik yang di sepakati bersama akan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian Kerjasama

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

Operasional ini.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

1. PIHAK PERTAMA sebagai RS Otak & Jantung Royal Pertamina Biringkanaya Makassar yang memberikan pelayanan kesehatan bagi Pasien BPJS Kesehatan dan umum termasuk dalam hal ini pelayanan cuci darah/Hemodialisa.
2. PIHAK KEDUA sebagai Sole Agent dari NIPRO CORPORATION JAPAN untuk Indonesia yang bergerak dibidang penyediaan dan distribusi alat – alat kesehatan dan Mesin Hemodialisa.
3. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan khususnya terhadap pasien yang membutuhkan pelayanan Hemodialisa di RS Otak & Jantung Pertamina Royal Biringkanaya Makassar, dengan prinsip saling menguntungkan PARA PIHAK.
4. Tersedianya jenis pelayanan Hemodialisa yang bermutu melalui penyediaan Alat/Mesin Hemodialisa yang diadakan oleh PIHAK KEDUA dalam keadaan selalu siap pakai.

PASAL 3 OBJEK PERJANJIAN DAN KETENTUAN HARGA

1. PIHAK KEDUA menyediakan Alat/Mesin Hemodialisa yang terdiri dari :
 - a. 10 (sepuluh) unit Mesin Hemodialisa type *Surdial 55 Plus* yang akan ditempatkan di RS Otak & Jantung Pertamina Royal Biringkanaya Makassar secara bertahap sebagai berikut :
 - ☐ Tahap I, sebanyak 4 (empat) unit Mesin Hemodialisa type *Surdial 55 Plus*.
 - ☐ Tahap berikutnya, PIHAK KEDUA akan menempatkan Mesin *Hemodialisa* type *Surdial 55 Plus* apabila PIHAK PERTAMA telah mencapai target tindakan yang ditentukan oleh PIHAK KEDUA.
 - b. 1 (satu) unit Mesin Water Treatment Unit dengan Reverse Osmosis System Type *Axeon R1-2140* dan kapasitasnya dapat disesuaikan dengan jumlah Mesin Hemodialisa dan hanya akan digunakan untuk Mesin Hemodialisa seperti yang tercantum pada Pasal 3 ayat 1 (a).
 - c. PIHAK PERTAMA bersedia menerima Mesin Hemodialisa dan Mesin Water Treatment Reverse Osmosis seperti yang tercantum pada Pasal 3 ayat 1 (a) dan (b) tersebut dengan status dipinjamkan.
 - d. Dalam pelaksanaan kerjasama ini apabila Mesin Hemodialisa dengan type yang

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

ditetapkan pada awal kerja sama tidak tersedia lagi maka PIHAK KEDUA akan menggantinya dengan Mesin Hemodialisa yang tersedia dengan type/spesifikasi setara dengan persetujuan PARA PIHAK.

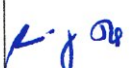
2. Uraian harga dan barang Disposable Hemodialisa set & HD Pack untuk Pasien BPJS Kesehatan sebagaimana terdapat dalam Lampiran I.
3. Harga yang tercantum pada Lampiran I **BELUM** termasuk PPN (nilai persentase PPN mengikuti regulasi pemerintah) dan Pajak dipungut oleh PIHAK PERTAMA, sedangkan bukti SSP PPN serta PPH wajib diserahkan kepada PIHAK KEDUA.
4. Harga yang tercantum pada Lampiran I ditetapkan berdasarkan pada Kurs US \$ 1 = Rp. 12.700,- [Satu Dollar Amerika = Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Rupiah].
5. Harga yang tercantum pada Lampiran I ditentukan berdasarkan harga pasar yang dapat dilakukan peninjauan kenaikan harga dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK KEDUA.
6. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat dan setuju bahwa apabila pada suatu waktu terjadi perubahan [kenaikan/penurunan] nilai kurs mata uang Dollar secara terus menerus selama 1 (satu) bulan melebihi 10% [sepuluh persen], maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat dan setuju untuk melakukan peninjauan kembali penetapan harga yang terdapat dalam Lampiran I Perjanjian Kerjasama Operasional ini secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 4 PENYERAHAN BARANG

PIHAK KEDUA menjamin pemesanan untuk Disposable Hemodialisa Set oleh PIHAK PERTAMA akan diserahkan selambat – lambatanya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah surat pesanan diterima oleh PIHAK KEDUA dibuktikan dengan adanya berita acara serah terima barang.

PASAL 5 HAK & KEWAJIBAN

1. Hak – Hak PIHAK PERTAMA antara lain :
 - a. Menerima barang – barang yang dipesan dari PIHAK KEDUA secara lengkap dengan jaminan bahwa barang yang diserahkan dalam keadaan baik dan baru, serta sesuai dengan kondisi jenis, mutu, sifat dan jumlah barang yang dipesan.
 - b. Menerima 10 (sepuluh) unit Mesin Hemodialisa type Surdial 55 Plus yang akan ditempatkan di RS Otak & Jantung Royal Pertamina Biringkanaya Makassar

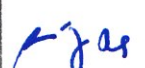
Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

secara bertahap sebagai berikut :

- ☐ Tahap I, sebanyak 4 (empat) unit Mesin Hemodialisa type Surdial 55 Plus.
 - ☐ Tahap berikutnya, PIHAK KEDUA akan menempatkan Mesin *Hemodialisa* type *Surdial 55 Plus* apabila PIHAK PERTAMA telah mencapai target tindakan yang ditentukan oleh PIHAK KEDUA.
- c. Menerima 1 (satu) unit Mesin Water Treatment Unit dengan Reverse Osmosis System Type Axeon R1-2140 dan kapasitasnya dapat disesuaikan dengan jumlah Mesin Hemodialisa dan hanya akan digunakan untuk Mesin Hemodialisa seperti yang tercantum pada Pasal 5 ayat 1 (b).
- d. Bersedia menerima Mesin Hemodialisa dan Mesin Water Treatment Reverse Osmosis seperti yang tercantum pada Pasal 5 ayat 1 (b) dan (c) tersebut dengan status dipinjamkan.

2. Kewajiban PIHAK PERTAMA :

- a. Menggunakan Mesin Hemodialisa dan Mesin Water Treatment Reverse Osmosis tersebut sesuai dengan instruksi dari pabrik (Manual Book) serta menjamin keamanannya selama ditempatkan di RS Otak & Jantung Pertamina Royal Biringkanaya Makassar.
- b. Menyediakan ruangan dengan segala peralatan penunjang/furniture untuk tempat pelayanan Hemodialisa tanpa beban pembiayaan kepada PIHAK KEDUA dan memberikan akses kepada PIHAK KEDUA untuk memasuki area pelayanan Hemodialisa bila diperlukan.
- c. Melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA terhadap barang yang dipesan oleh PIHAK PERTAMA.
- d. Menjamin pasokan listrik dengan tegangan dan daya yang cukup sesuai kebutuhan dari jumlah mesin yang terpasang/terinstal dan dengan voltage yang stabil, debit air yang cukup serta kualitas air baku setara dengan PDAM (Air Minum) dan air untuk memenuhi kebersihan dan kejernihan, termasuk/menanggung biaya operasional listrik dan air, yang akan digunakan untuk Mesin Hemodialisa dan Mesin Water Treatment Reverse Osmosis yang telah disediakan oleh PIHAK KEDUA.
- e. Wajib menggunakan Disposable Hemodialisa set pada Pasien yang melakukan cuci darah dengan Mesin Hemodialisa di RS Otak & Jantung Pertamina Royal Biringkanaya Makassar seperti pada Lampiran I dengan target 50 (lima puluh) set setiap mesin per bulan unit Mesin Hemodialisa yang ada di RS Otak & Jantung Pertamina Royal Biringkanaya Makassar selama kerjasama dengan PIHAK KEDUA.

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

- f. Menjamin tidak akan membongkar, memperbaiki dan atau merubah unit Mesin Hemodialisa dan Mesin Water Treatment Reverse Osmosis dan atau bagian dari unit Mesin Hemo.dialisa dan Mesin Water Treatment Reverse Osmosis tanpa seijin dan sepengetahuan PIHAK KEDUA, serta apabila terjadi kerusakan pada Mesin Hemodialisa dan Mesin Water Treatment Reverse Osmosis maka PIHAK PERTAMA tidak diperbolehkan menggunakan teknisi lain, kecuali teknisi yang disediakan atau ditunjuk oleh PIHAK KEDUA.
- g. Menjamin untuk tidak menjual, mengalihkan, meminjamkan, atau memindahtangankan Mesin Hemodialisa dan Mesin Water Treatment Reverse Osmosis kepada pihak lain tanpa seijin atau sepengetahuan dari PIHAK KEDUA.
- h. Menjamin bahwa Dokter/Perawat yang mengoperasikan Mesin Hemodialisa dan Mesin Water Treatment Reverse Osmosis telah memiliki sertifikat yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- i. PIHAK PERTAMA berjanji mengikat diri kepada PIHAK KEDUA untuk memakai produk Disposable / habis pakai produk non Hemodialisa Merk NIPRO apabila dibutuhkan di RS Otak & Jantung Pertamina Royal Biringkanaya Makassar seperti Disposable Syringe, Infus Set, IV Catheter dan produk lainnya.
- j. Menjamin bahwa semua Mesin Hemodialisa yang dipinjamkan untuk pelayanan reguler selama Perjanjian Kerjasama Operasional ini tidak akan terkontaminasi dengan Virus Hepatitis B. Semua Pasien baru harus melalui proses screening sebelum menggunakan Mesin Hemodialisa. Kelalaian yang menyebabkan terkontaminasinya Mesin Hemodialisa dengan virus dimaksud maka PIHAK PERTAMA akan dikenakan biaya perbaikan dan sterilisasi mesin.
- k. Wajib untuk menyediakan Citric Acid dan sodium hypochlorite untuk Disinfektan Mesin Hemodialisa.
- l. Apabila terjadi kerusakan Mesin Hemodialisa dan atau Mesin Water Treatment Reverse Osmosis sebagai akibat kelalaian PIHAK PERTAMA, maka segala biaya perbaikan dan penggantian yang timbul akan dibebankan kepada PIHAK PERTAMA.
- m. Dalam hal terjadi kerusakan Mesin Hemodialisa dan Mesin Water Treatment yang disebabkan oleh kelalaian PIHAK PERTAMA dan berakibat kepada pihak lain, maka PIHAK PERTAMA menjamin dan membebaskan PIHAK KEDUA dari segala tuntutan dan atau gugatan dari pihak lain tersebut.
- n. Wajib memenuhi dan melengkapi semua perijinan terkait dengan operasional Hemodialisa, antara lain : Ijin Operasional RS, rekomendasi PERNEFRI, Ijin BPJS, Ijin operasional HD dari Dinas Kesehatan atau yang berwenang, dll.

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

- o. Menjamin tidak akan melakukan perjanjian kerjasama sejenis atau pelayanan Hemodialisa dengan pihak manapun, di dalam lingkungan dan atau organisasi RS Otak & Jantung Pertamina Royal Biringkanaya Makassar selama Perjanjian Kerjasama Operasional ini masih berlaku efektif.
 - p. Berkewajiban untuk mengembalikan seluruh mesin dalam kondisi baik, yang dipinjam dari PIHAK KEDUA, saat berakhirnya Perjanjian Kerjasama Operasional dan atau terjadinya pembatalan/peng-akhiran Perjanjian Kerjasama Operasional. Dalam hal ini PIHAK PERTAMA, memberikan kuasa kepada PIHAK KEDUA, untuk memasuki ruangan yang berisikan mesin-mesin milik PIHAK KEDUA yang dibuat secara tertulis, dengan tujuan mengambil, membongkar, mengeluarkan dan atau melakukan tindakan lainnya yang dianggap perlu untuk mengambil kembali mesin-mesin tersebut.
3. Hak – Hak PIHAK KEDUA, antara lain :
- a. Menempatkan Mesin Hemodialisa dan Mesin Water Treatment Reverse Osmosis milik PIHAK KEDUA yang digunakan untuk pelayanan kesehatan bagi Pasien Hemodialisa di tempat PIHAK PERTAMA.
 - b. Menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA terhadap barang yang dipesan oleh PIHAK PERTAMA.
4. Kewajiban PIHAK KEDUA, antara lain :
- a. Menyerahkan barang – barang yang dipesan oleh PIHAK PERTAMA secara lengkap dengan jaminan barang yang baik dan baru, serta sesuai dengan kondisi jenis, mutu, sifat dan jumlah barang yang dipesan.
 - b. Melakukan pemeliharaan secara rutin dan berkala terhadap Mesin Hemodialisa dan Mesin Water Treatment Reverse Osmosis.
 - c. Menyediakan tenaga teknisi yang terampil untuk memberi pelatihan kepada operator yang ditunjuk oleh rumah sakit dan merawat secara berkala agar Mesin Hemodialisa dan Mesin Water Treatment Reverse Osmosis yang digunakan selalu dalam kondisi siap pakai melayani Pasien Hemodialisa.
 - d. Melakukan perbaikan alat (maintenance) Mesin Hemodialisa, dan apabila dalam tempo 1 x 24 jam setelah diperbaiki alat tidak berfungsi, maka PIHAK KEDUA wajib untuk menyediakan unit pengganti (back up), sehingga pelayanan kesehatan tidak terganggu.
 - e. Jika terjadi kekosongan barang habis pakai, wajib untuk mengganti dengan

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

barang yang setara dan bisa digunakan sehingga pelayanan Hemodialisa di RS Otak & Jantung Pertamina Royal Biringkanaya Makassar tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya.

- f. Melakukan perbaikan (maintenance) dan kalibrasi alat Hemodialisa yang ditempatkan di RS Otak & Jantung Pertamina Royal Biringkanaya Makassar, dengan cara melakukan kalibrasi seluruh Mesin Hemodialisa, minimal 1 (satu) tahun sekali.
- g. Melakukan pemeriksaan water treatment yang ditempatkan di RS Otak & Jantung Pertamina Royal Biringkanaya Makassar, dengan cara melakukan pemeriksaan lab air (water treatment) AAMI minimal 6 (enam) bulan sekali.
- h. Apabila terjadi kerusakan Mesin Hemodialisa dan atau mesin Water Treatment sebagai akibat kelalaian PIHAK KEDUA, maka segala biaya perbaikan dan penggantian yang timbul akan dibebankan kepada PIHAK KEDUA.
- i. Memberikan dukungan dalam pengembangan pelayanan, berupa pembiayaan registrasi pendidikan dan pelatihan yang diadakan oleh pihak yang berwenang (PERNEFRI), bagi sumber daya manusia (SDM) yang bertugas di unit pelayanan Hemodialisa PIHAK PERTAMA.

PASAL 6

KOMUNIKASI

- (1) Segala pemberitahuan harus dilakukan dalam bentuk tertulis dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Ditujukan secara langsung kepada alamat penerima sebagaimana dimaksud dalam ayat ini.
 - b. Diserahkan secara tidak langsung atau dikirim melalui pos, faksimili dan email.
- (2) Dalam hal kepentingan mendesak (pelayanan terganggu) maka pemberitahuan dapat dilakukan per telepon. Dan dalam waktu 1 x 24 jam dari pemberitahuan tersebut dilengkapi dengan surat tertulis

Alamat dan nomor telp, faksimili dan surat elektronik dari PARA PIHAK adalah : Alamat PIHAK KESATU : RS Otak & Jantung Pertamina Biringkanaya Makassar
Jalan Pajjaiyang Raya Sudiang Raya Biringkanaya Makassar

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

No. Telp : 04114821001
 No. Fax : -
 Contact Person : 087781944494
 Email : rsprb@ihc.id

Alamat PIHAK KEDUA : PT. SINAR RODA UTAMA
 Jalan Gajah Mada No. 3 – 5, Perkantoran Duta
 Merlin Blok C – 58, Jakarta Pusat
 No. Telp : 021 - 6336622
 No. Fax : 021 - 6333007
 Email : ccs@sinarroductama.co.id & isk&legal@sinarroductama.co.id

PASAL 7

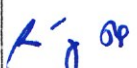
STATUS ALAT

1. PIHAK KEDUA adalah pemilik sah atas Alat/Mesin Hemodialisa yang diperjanjikan selama berlangsungnya Perjanjian Kerjasama Operasional ini.
2. Selama berlangsungnya Perjanjian Kerjasama Operasional ini, PIHAK PERTAMA tidak dibenarkan mengadakan perubahan atas Alat/Mesin Hemodialisa tersebut dalam bentuk apapun atau Alat/Mesin Hemodialisa tersebut dijadikan sebagai jaminan terhadap transaksi dengan pihak lain tanpa ijin tertulis PIHAK KEDUA.

PASAL 8

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

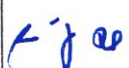
1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak mesin Hemodialisa dan Mesin Water Treatment Reverse Osmosis difungsikan untuk melayani pasien.
2. Apabila menjelang akhir periode Perjanjian Kerjasama Operasional PARA PIHAK telah menyampaikan maksudnya untuk memperpanjang Perjanjian Kerjasama Operasional ini namun tidak ada pemberitahuan atau keberatan dari PARA PIHAK dan oleh karena satu dan lain hal perpanjangan Perjanjian Kerjasama Operasional baru dimaksud belum ditandatangani sampai pada akhir masa Perjanjian Kerjasama Operasional ini, maka PARA PIHAK sepakat Perjanjian Kerjasama Operasional ini secara otomatis berlaku dan tetap mengacu pada ketentuan Perjanjian Kerjasama Operasional ini sampai perpanjangan Perjanjian Kerjasama Operasional baru ditandatangani atau maksimal sampai dengan 3 (tiga) bulan terhitung dari masa akhir sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama Operasional ini.

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

3. Dalam masa perpanjangan Perjanjian Kerjasama Operasional sementara sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 8 ayat 2 diatas, PIHAK PERTAMA tetap berkewajiban untuk membayar kepada PIHAK KEDUA dengan harga sesuai yang dicantumkan dalam tagihan yang didasarkan pada order PIHAK PERTAMA.

PASAL 9 PEMBAYARAN

1. PARA PIHAK setuju dan sepakat bahwa PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA atas setiap Disposable Hemodialisa yang dibeli PIHAK PERTAMA dari PIHAK KEDUA.
2. Biaya - biaya sebagaimana tertulis dalam Lampiran Perjanjian Kerjasama Operasional ini tidak bersifat tetap dan dapat berubah. PIHAK KEDUA berhak untuk melakukan peninjauan kembali terhadap biaya - biaya yang tercantum pada Lampiran Perjanjian Kerjasama Operasional ini setiap tahunnya atau dalam hal terdapat permintaan upgrade peralatan atau penambahan Disposable Hemodialisa dari PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA menurut masing - masing faktur pembayaran yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah barang diterima dengan baik, kepada PIHAK PERTAMA.
4. Seluruh biaya - biaya akan dibayarkan PIHAK PERTAMA dalam mata uang Indonesia Rupiah yang dikirim ke rekening Bank yang telah ditentukan PIHAK KEDUA, yaitu pada BANK BNI No. Virtual Account 9880039704821001 a/n RS Otak & Jantung Royal Pertamina Biringkanaya Makassar.
5. Apabila terjadi keterlambatan pelunasan pembayaran yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA seperti pada Pasal 9 ayat 3 maka PIHAK PERTAMA akan dikenakan denda sebesar 1^{0/00} (satu permil) untuk setiap hari keterlambatannya dan dengan maksimal 5 % (lima persen).
6. Bahwa apabila sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) hari PIHAK PERTAMA tidak melakukan kewajiban pembayarannya kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA berhak menghentikan pasokan atau suplai barang kepada PIHAK PERTAMA sampai dengan PIHAK PERTAMA melunasi kewajibannya kepada PIHAK KEDUA, serta PIHAK KEDUA akan memberikan surat peringatan terakhir kepada PIHAK PERTAMA.
7. Terkait dengan kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat 3 di atas, wajib dilakukan tepat waktu oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

KEDUA meskipun terjadi hambatan pembayaran dari pihak lain kepada PIHAK PERTAMA termasuk namun tidak terbatas pada asuransi, BPJS, ataupun lembaga pembiayaan lainnya yang bekerja sama dengan PIHAK PERTAMA.

PASAL 10 PEMBATALAN PERJANJIAN

1. Perjanjian tidak dapat berakhir atau dibatalkan dengan alasan apapun dan atau tidak dapat dihentikan sementara waktu untuk kemudian dilanjutkan kembali, jika salah satu atau PARA PIHAK terjadi pergantian pimpinan (Direktur) atas status badan hukum ataupun alasan lainnya. Apabila terjadi pergantian pimpinan atau badan hukum, maka pimpinan yang baru harus tetap tunduk kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Perjanjian Kerjasama Operasional ini.
2. Bila PIHAK PERTAMA membatalkan Perjanjian Kerjasama Operasional ini secara sepihak sebelum berakhirnya masa Perjanjian Kerjasama Operasional ini, maka PIHAK PERTAMA wajib membayar ganti rugi secara seketika dan langsung kepada PIHAK KEDUA sebesar hasil perhitungan PIHAK KEDUA sebagai pengganti investasi seperti Mesin Hemodialisa, Water Treatment Unit oleh PIHAK KEDUA. Selain ganti rugi di atas, Mesin Hemodialisa dan Mesin Water Treatment yang Perjanjian Kerjasama Operasionalnya dibatalkan tersebut tetap menjadi milik PIHAK KEDUA. Ketentuan ini berlaku pada saat PIHAK PERTAMA menyatakan pembatalan.
3. Bila PIHAK KEDUA membatalkan Perjanjian Kerjasama Operasional secara sepihak sebelum berakhirnya masa Perjanjian Kerjasama Operasional ini, maka PIHAK KEDUA harus menanggung kerugian PIHAK PERTAMA secara seketika dan langsung dengan tetap menjamin pasokan Disposable Hemodialisa set sesuai pesanan atau PO PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA untuk kelancaran pemberian pelayanan cuci darah di RS Otak & Jantung Pertamina Royal Biringkanaya Makassar sampai terjalannya Perjanjian Kerjasama Operasional antara PIHAK PERTAMA dengan pihak yang lain dengan masa tenggang waktu maksimal 3 (tiga) bulan.
4. Bila akibat dari kelalaian dan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA secara umum terhadap pihak lain dan atau secara khusus terhadap pihak BPJS, sehingga menyebabkan dibatalkannya ijin BPJS dari PIHAK PERTAMA yang mengakibatkan Perjanjian Kerjasama Operasional ini tidak dapat berjalan lancar dan menimbulkan kerugian terhadap PIHAK KEDUA secara bisnis, maka PIHAK KEDUA berhak membatalkan Perjanjian Kerjasama Operasional ini secara sepihak dan PIHAK PERTAMA wajib memberikan ganti rugi secara seketika dan langsung sebagaimana ganti rugi yang dimaksud pada Pasal 10 ayat 2 Perjanjian Kerjasama Operasional ini.

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

5. Untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama Operasional ini PARA PIHAK akan mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata. Oleh karenanya pengakhiran Perjanjian Kerjasama Operasional ini tidak diperlakukan suatu keputusan atau penetapan dari Pengadilan Negeri.

PASAL 11

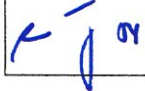
FORCE MAJEUR

1. **Force Majeure (keadaan memaksa)** adalah kondisi yang langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Operasional ini yang terjadi diluar kekuasaan/kemampuan PARA PIHAK serta tidak dapat diduga sebelumnya;
2. Hal – hal yang dapat digolongkan dalam keadaan Force Majeure adalah peristiwa – peristiwa yang termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a) bencana alam (gempa bumi, banjir, angin topan)
 - b) tindakan sabotase, peperangan, huru – hara (tawuran);
 - c) tindakan pemerintah dibidang ekonomi;
3. Masing – masing pihak yang mengalami keadaan Force Majeure wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari sejak keadaan Force Majeure dialami;
4. Selanjutnya kepada pihak yang mengalami keadaan Force Majeure tersebut, agar melengkapi dengan bukti/surat keterangan yang sah dari Instansi Pemerintah terkait.

PASAL 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Bila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan antara kedua belah pihak mengenai Perjanjian Kerjasama Operasional ini, maka kedua belah pihak sepakat penyelesaiannya akan mengutamakan cara musyawarah.
2. Apabila perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam periode 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut kepada arbitrase yang mengikat berdasarkan peraturan arbitrase dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan arbitor yang ditunjuk berdasarkan peraturan arbitrase BANI.

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

PASAL 13 ADDENDUM

Terkait hal - hal yang belum tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Operasional ini atau perubahan terhadap Perjanjian Kerjasama Operasional ini akan dituangkan di dalam addendum yang menjadi satu kesatuan di dalam perjanjian ini, yang akan dibuat secara tertulis dan baru dianggap sah jika telah disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PASAL PENUTUP

1. Perjanjian Kerjasama Operasional ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani dalam keadaan pikiran sadar/sehat/normal oleh kedua belah pihak tanpa paksaan serta dengan itikad baik. Kedua belah pihak akan mematuhi dan mentaati semua ketentuan – ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama Operasional ini. Apabila salah satu pihak tidak mematuhi/mentaati ketentuan – ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama Operasional ini, maka hal tersebut membuktikan bahwa pihak yang bersangkutan tidak beritikad baik dan tidak mematuhi/mentaati ketentuan Perjanjian Kerjasama Operasional ini.
2. Perjanjian Kerjasama Operasional ini dianggap sah/berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak pada waktu dan tempat yang sama, yaitu 2 (dua) rangkap asli dan masing – masing bermaterai cukup.
3. Masing-masing pihak akan mendapatkan 1 (satu) rangkap Perjanjian Kerjasama Operasional asli yang telah ditandatangani oleh pihak lainnya dan masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA


 Rumah Sakit Otak & Jantung
 Pertamina Royal Biringkanaya

dr. Muhammad Ahsan., MARS
Direktur

PIHAK KEDUA


 1000
 SEPULUH RIBU RUPIAH
 METEPAI
 TEMPEL
 5315AAJX239235153

dr. Djunadi MS., Sp. KP.
Direktur

Lampiran I :
Perjanjian Kerjasama Pelayanan Hemodialisa

1. PIHAK PERTAMA bersedia memakai Disposable Hemodialisa Set Merk NIPRO dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Paket Single Use BPJS Kesehatan sebesar Rp. 441.500,- [Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah] terdiri dari:
 - 1 (satu) Pcs Hollow Fiber 13H/15H
 - 1 (satu) Set Blood Line A016/V604 (NS6050-A16)
 - 2 (dua) Pcs AV. Fistula 16 G x 1¼" / 1"
 - 5 (lima) Liter Solution Concentrate Acid / AK / AK1 (@kemasan 10 liter)
 - 10 (sepuluh) Liter Solution Bicarbonate/AT atau 1 (satu) Cartridge Bicarbonate Powder
 - b. Paket Single Use tanpa AV Fistulla sebesar Rp. 433.700,- [Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah] terdiri dari:
 - 1 (satu) Pcs Hollow Fiber 13H/15H
 - 1 (satu) Set Blood Line A016/V604 (NS6050-A16)
 - 5 (lima) Liter Solution Concentrate Acid / AK / AK1 (@kemasan 10 liter)
 - 10 (sepuluh) Liter Solution Bicarbonate/AT atau 1 (satu) Cartridge Bicarbonate Powder
 - c. Paket Reuse sebesar Rp. 290.800,- [Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah] terdiri dari :
 - 1 (satu) Set Blood Line A016/V604 (NS6050-A16)
 - 2 (dua) Pcs AV. Fistula 16 G × 1¼" / 1"
 - 5 (lima) Liter Solution Concentrate Acid / AK / AK1 (@kemasan 10 liter)
 - 10 (sepuluh) Liter Solution Bicarbonate/AT atau 1 (satu) Cartridge Bicarbonate Powder.
 - d. Paket Reuse tanpa AV Fistulla sebesar Rp. 283.000,- [Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah] terdiri dari :
 - 1 (satu) Set Blood Line A016/V604 (NS6050-A16)
 - 5 (lima) Liter Solution Concentrate Acid / AK / AK1 (@kemasan 10 liter)
 - 10 (sepuluh) Liter Solution Bicarbonate/AT atau 1 (satu) Cartridge Bicarbonate Powder.

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

- f. Paket HD Pack sebesar Rp. 32.500,- [Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah] terdiri dari :

No.	Nama Barang	Qty
1	Disp. Syringe 1 cc Tuberculin with Needle Nipro	1 Pcs
2	Disp. Syringe 10 cc with Needle Nipro	1 Pcs
3	Disp. Syringe 20 cc without Needle Nipro	1 Pcs
4	Infusion Set Nipro	1 Pcs
5	Ultrafix	8 Pcs
6	Alkohol pad 70% 2ply	2 Pcs
7	Sterile field	1 Pcs
8	Disposable plastic bag	1 Pcs
9	Dressing troy	1 Pcs
10	Disposable dressing Forceps	1 Pcs
11	Cotton ball (Deppen)	2 pcs
12	Gause Swabs 7,5 x 7,5 cm	5 pcs
13	Glove Size M	2 pair
14	Cotton Ball (kapas)	5 pcs
15	Standart Plester	2 pcs
16	Drape Towel	1 pcs

Keterangan :

- 1 [satu] pcs Hollow Fiber digunakan 8 [delapan kali] [1 × baru dan 7 × Reuse]
2. Harga tersebut **BELUM** termasuk PPN (Nilai Persentase PPN mengikuti Regulasi Pemerintah)

PIHAK PERTAMA


 dr. Muhammad Ahsan., MARS, *as*
 Direktur

PIHAK KEDUA


 dr. Djunadi MS., Sp. KP. *df*
 Direktur

Lampiran II**Perawatan Mesin Hemodialisa dan Mesin Water Treatment Reverse Osmosis Kesepakatan Perjanjian Kerjasama****I. PERAWATAN MESIN HEMODIALISIS**

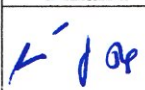
No	Perawatan	Periode	Catatan	Keterangan
1	Rinse Water	Setiap hari	Dilakukan diawal sebelum tindakan dialysis	Pelaksana oleh operator /perawat RS
2	Disinfektan Rinse	Setiap hari	Dilakukan setiap selesai tindakan dialysis dengan cairan Sodium Hypochloride 5-6%	Pelaksana oleh operator /perawat RS
3	Chemical Rinse	1 kali setiap hari dengan hot citric.	Dilakukan setiap selesai tindakan dialysis dengan Citric Acid atau Acetic Acid 50% (1 kg Citric Acid dilarutkan dengan 2 L air RO). Tepid Citric (suhu 38°C - 39°C) dilakukan setiap akhir shift.	Pelaksana oleh operator /perawat RS
4	Kalibrasi Parameter	Per 1 tahun sekali	Cek cell conductivity beserta parameter lainnya dengan menggunakan alat ukur yang dilakukan oleh teknisi PT. Sinar Roda Utama	Pelaksana oleh teknisi PT. Sinar Roda Utama

II. PERAWATAN AIR REVERSE OSMOSIS UNTUK HEMODIALISIS

No	Perawatan	Periode	Catatan	Keterangan
1	Backwash Media Carbon	Seminggu 3 – 6 kali	Perlu dipantau kualitas air, semakin jelek kualitas air (kotor) semakin sering di backwash.	Pelaksana oleh operator /perawat RS/Automatic System
2	Regenerasi Softener	Setiap hari / Sesuai kebutuhan	Regenerasi otomatis dengan NaCl/garam kasar, pada larutan 20%.	Bahan media filter disediakan Pihak RS dan pelaksana dari PT. Sinar Roda Utama

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

3	Penggantian Carbon dan Resin	Max 3 Tahun sekali	Tergantung kualitas air baku, semakin jelek kualitas air (kotor) semakin pendek umur penggantian.	Bahan media filter dan pelaksana dari PT. Sinar Roda Utama
4	Penggantian Filter	2 minggu sekali	Tergantung kualitas air, semakin jelek kualitas air (kotor) semakin sering dilakukan filter. Perbedaan tekanan bila sudah mencapai 2.4 bar harus diganti.	Bahan filter disediakan pihak PT. Sinar Roda Utama dan pelaksana dari operator RS atau teknisi Sinar Roda Utama.
5	Penggantian Membrane RO	Per 1-3 tahun sekali	Tergantung kualitas air baku (terutama zat padatan terlarut/TDS), semakin tinggi semakin pendek umur membrane. Bila terjadi penurunan TDS/Conductivity 15% serta penurunan hasil flowrate permeate 20% dari product dilakukan chemical cleaning.	Bahan membrane RO dari PT. Sinar Roda Utama dan pelaksana oleh teknisi PT. Sinar Roda Utama.
6	Disinfektan/Flushing	Per 3-6 bulan sekali	Dilakukan di seluruh pipa yang dilewati air RO.	Pelaksana oleh teknisi PT. Sinar Roda Utama
7	Pengecekan kualitas air RO	Per 6 bulan sekali	Pengecekan rutin dengan test fisika-kimia	Pelaksana oleh teknisi PT. Sinar Roda Utama
		Per 1 bulan sekali	Pengecekan Endotoksin untuk satu port sample air RO	

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

PIHAK PERTAMA



dr. Muhammad Ahsan., MARS
Direktur

PIHAK KEDUA



dr. Djunadi MS., Sp. KP.
Direktur